

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики
Дисциплина: Основы управления интеллектуальной собственностью

Контрольная работа
на тему
«Разработка модели IT-стартапа. Способы защиты интеллектуальной
собственности IT-стартапа»

Выполнил:
ст. гр. 250541
Власов Р.Е.

Проверил:

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Модель IT-стартапа в Республике Беларусь: продукт, команда, корпоративная и налоговая архитектура	3
1.1. Понятие IT-стартапа и ключевые элементы бизнес-модели	3
1.2. Выбор организационно-правовой формы и корпоративной структуры	5
1.3. Государственная регистрация и учредительные документы стартапа... ..	6
1.4. Налогообложение и специальные режимы: общий порядок, УСН, ПВ	8
1.5. Кадровая модель стартапа: трудовые отношения, ГПД, удаленная разработка.....	10
2. Интеллектуальная собственность IT-стартапа.	12
2.1. Программы для ЭВМ, базы данных и документация как объекты авторского права	12
2.2. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы в IT-проектах.....	13
2.3. Средства индивидуализации: фирменное наименование, товарный знак, доменное имя	14
2.4. Коммерческая тайна и ноу-хау: «ядро» технологии и управленческий режим.....	15
2.5. Открытое ПО, сторонние библиотеки и комплаенс лицензий.....	16
3 Способы защиты интеллектуальной собственности IT-стартапа.....	17
3.1. Первичное закрепление прав: служебные результаты, отчуждение, лицензирование.....	17
3.2. Регистрация и фиксация прав: НЦИС, международные процедуры, доказательства создания	18
3.3. Организационно-технические меры: NDA, контроль доступа, режимы разработки и хранения кода.....	19
3.4. Реагирование на нарушения: претензионный порядок, суд, административные меры, таможенная защита	21
3.5. Комплексная IP-дорожная карта для стартапа (по стадиям развития)	22
Список использованных источников.....	24

1. Модель IT-стартапа в Республике Беларусь: продукт, команда, корпоративная и налоговая архитектура

1.1 Понятие IT-стартапа и ключевые элементы бизнес-модели

Под IT-стартапом целесообразно понимать создаваемый «с нуля» инновационный бизнес-проект в сфере информационных технологий, нацеленный на быстрый рост за счет масштабируемого продукта (как правило, программного обеспечения или цифрового сервиса) и последующую коммерциализацию результатов разработки. Юридически стартап в Республике Беларусь не является самостоятельной «особой» организационно-правовой формой: на практике он оформляется как субъект хозяйствования (чаще всего общество с ограниченной ответственностью), который создает и использует результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, заключает договоры, нанимает работников, принимает инвестиции, получает доход и несет ответственность по обязательствам.[1]

Особенность IT-стартапа состоит в том, что ключевым активом с первых стадий выступает не материальная база, а нематериальные активы: исходный код, архитектура, данные, алгоритмические решения, «продуктовая логика» и бренд. [11] Это означает, что модель стартапа должна изначально включать:

- 1) продуктовую модель (что именно создается; какая ценность и чем стартап отличается);
- 2) модель правовой «упаковки» (кто является правообладателем результата разработки; на каком основании права возникли и переданы; как защищаются);
- 3) модель монетизации (как стартап будет получать деньги и на каких договорах);
- 4) корпоративную модель (кто участники/акционеры, как распределены доли, как принимаются решения, как решаются конфликты);
- 5) кадровую и договорную модель (как оформлены отношения с разработчиками, дизайнерами, аналитиками, подрядчиками; как закреплены права на результаты их труда);
- 6) налоговую и финансовую модель (какой налоговый режим; какие льготы возможны; как учитывать расходы на разработку; как платить вознаграждения); [2]
- 7) модель юридических рисков (включая IP-риски: открытые лицензии, нарушение прав третьих лиц, утечки, конфликт прав).[1]

Ниже предложена примерная модель IT-стартапа (как «шаблон»), которую можно адаптировать под любой продукт. Для усиления практической части модель будет описана на условном примере, близком к сфере контроля внешнеэкономической деятельности.

Пример стартапа (условное название): «CustomsAssist AI». Суть продукта: облачный сервис (SaaS) для предприятий ВЭД и таможенных представителей, который:

- автоматизирует подготовку пакета документов для таможенного декларирования (проверка полноты, шаблоны, контроль реквизитов);
- помогает предварительно классифицировать товар по ТН ВЭД ЕАЭС на основе описания и характеристик (подсказки, риск-индикаторы);
- формирует «карточку товара» с историей поставок, единицами измерения, базой коммерческих документов;
- предоставляет API-интеграции с учетными системами клиента;
- в перспективе применяет методы машинного обучения для выявления типичных ошибок и противоречий (например, несоответствие веса/объема, расхождения в описании и коде, несогласованность происхождения и пр.).

Целевые пользователи: импортеры/экспортеры, логистические операторы, таможенные представители, отделы ВЭД предприятий.

Ценность: снижение временных затрат, минимизация ошибок, повышение комплаенса, «прозрачная» подготовка документов и снижения риска корректировок и претензий.

Модель монетизации:

- SaaS-подписка по числу пользователей и объему операций;
- пакеты API-запросов (для интеграции);
- платные «комплаенс-отчеты» и аудит пакета документов;
- корпоративные внедрения (enterprise) и обучение.

Ключевой вывод для темы интеллектуальной собственности: даже если бизнес-идея (автоматизация процессов) сама по себе не охраняется как объект авторского или патентного права, охраняются конкретные результаты ее реализации: программный код, структура базы данных, интерфейсы (как произведения дизайна/графики), оригинальные тексты документации, а также бренд (товарный знак) и коммерческая тайна (например, уникальные правила проверок и наборы данных).

1.2 Выбор организационно-правовой формы и корпоративной структуры

В Республике Беларусь для технологических проектов на практике чаще всего выбирается организация в форме хозяйственного общества. Закон «О хозяйственных обществах» регулирует создание и деятельность обществ, в том числе общества с ограниченной ответственностью (ООО), общества с дополнительной ответственностью (ОДО), акционерного общества (АО). Для стартапа базовым и наиболее гибким вариантом обычно является ООО, поскольку оно:

- ограничивает риск участников пределами их вкладов (общий принцип ограниченной ответственности);
- обеспечивает относительно простую структуру управления и более низкие издержки на корпоративное администрирование по сравнению с АО;
- позволяет договорно закрепить порядок принятия решений, распределения прибыли, выхода участника и отчуждения доли.

При этом, если стартап нацелен на венчурные инвестиции и создание опционных программ для сотрудников, на практике рассматриваются также механизмы, допускаемые специальным регулированием для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ), поскольку в рамках ПВТ реализуются правовые инструменты, ориентированные на технологический бизнес (в том числе договор конвертируемого займа и иные конструкции, прямо предусмотренные в правовом эксперименте). В Декрете № 8 «О развитии цифровой экономики» закреплены положения о продлении специального правового режима ПВТ и предоставлении резидентам ПВТ расширенного набора правовых возможностей (включая договор конвертируемого займа), что важно для инвестиционной модели IT-стартапа.

Корпоративная структура стартапа должна решить минимум четыре юридические задачи:

- 1) кто владеет компанией (участники/акционеры) и в каком объеме;
- 2) как принимаются решения (компетенции общего собрания, директора, возможного коллегиального органа);
- 3) как распределяются доходы (дивиденды, реинвестирование);
- 4) как защищается стартап от «корпоративных рисков» (конфликт участников, «уход» ключевого разработчика-участника, тупик (deadlock) при голосовании, недобросовестный выход с выносом кода и т.д.).

Типовая «корпоративная» модель для IT-стартапа в форме ООО:

- участники: 2–3 основателя (например, CEO/продукт, СТО/технологии, коммерческий директор);
- распределение долей: исходно фиксируется долями в уставном фонде (например, 40/40/20 или 33/33/34);
- органы: общее собрание участников; единоличный исполнительный орган (директор);
- дополнительные соглашения между участниками (по сути, «founders agreement»): порядок голосования по ключевым вопросам, ограничения отчуждения долей, условия выхода, «порядок урегулирования тупика», условное «вестинг-распределение» экономических прав (если допускается), обязанности по внесению вкладов в проект, ответственность за нарушение конфиденциальности. В белорусском праве подобные договоренности реализуются через инструменты гражданского законодательства и корпоративного регулирования, при условии, что они не противоречат императивным нормам.

Особое внимание в корпоративной модели стартапа следует уделить тому, чтобы исключительные права на ключевые объекты интеллектуальной собственности принадлежали компании, а не физическим лицам-основателям. Практический риск типичен: продукт делается «на коленке» до регистрации компании, и код юридически принадлежит конкретным авторам. Затем при конфликте или выходе одного основателя возникает спор, а инвестор при проверке (due diligence) выявляет «разрыв цепочки прав» и отказывается от сделки. Поэтому правильная последовательность: либо заранее заключить между авторами и будущей компанией/учредителями договоры об отчуждении прав, либо документально оформить вклад в уставный фонд правами на результаты интеллектуальной деятельности, либо оформить лицензию с последующим выкупом прав (если бизнес-логика такова). При этом надо учитывать требования к оценке неденежных вкладов и к форме сделок с исключительными правами.

1.3 Государственная регистрация и учредительные документы стартапа

Создание юридического лица (например, ООО) требует прохождения государственной регистрации в порядке, установленном Декретом Президента Республики Беларусь № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». По общему правилу стартап как хозяйственное общество создается на основании решения

учредителей, утверждения устава и подачи документов в регистрирующий орган с последующим внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. [6][5]

Устав стартапа должен фиксировать фирменное наименование (в том числе сокращенное);

- определять состав и компетенцию органов управления;
- устанавливать порядок внесения вкладов в уставный фонд, распределения прибыли, выхода участника и отчуждения доли;
- предусматривать механизмы защиты интересов компании (например, преимущественное право покупки доли, согласие общества/участников на отчуждение, порядок внесения дополнительных вкладов, санкции за нарушение обязанностей участника).

Для IT-стартапа важна деталь: фирменное наименование юридического лица само по себе является средством индивидуализации, однако его практическая защита (особенно для продукта) обычно недостаточна без регистрации товарного знака. Поэтому в бизнес-модели следует разграничить:

- юридическое имя компании (ООО «КастомсАссист»);
- коммерческое обозначение/название продукта (CustomsAssist AI);
- товарный знак (логотип/слово), который регистрируется для конкретных классов товаров/услуг;
- доменные имена (customsassist.by, customsassist.ai, и т.п.), которые обеспечивают присутствие в сети и снижают риск «киберсквоттинга».[20][21]

Рекомендуемая последовательность действий по «юридической упаковке» стартапа:

- проверка уникальности названия (минимум: поиск по ЕГР на сходные наименования; поиск по базе товарных знаков; поиск доменов);
- регистрация доменного имени (до публичного анонса);
- госрегистрация юридического лица (ООО);
- открытие расчетного счета, постановка на учет по налогам, выбор системы налогообложения;
- заключение договоров с командой и подрядчиками с обязательными IP-условиями;
- подготовка и подача заявок на регистрацию товарного знака (и при необходимости – международная процедура);
- фиксация прав на ПО (добровольная регистрация/депонирование, внутренние акты, хранение исходных материалов);

- создание режима коммерческой тайны (для «секретной» части технологии и данных).

С юридической точки зрения слабое место многих стартапов — отсутствие «доказательной базы» создания кода и передачи прав. Поэтому даже на ранней стадии следует выстроить «бумажный след»: технические задания и постановки задач, акты приема-передачи результатов работ по договорам подряда/оказания услуг, служебные задания работникам (если разработка ведется в рамках трудовых отношений), локальные акты о конфиденциальности и коммерческой тайне, отдельные соглашения об отчуждении исключительных прав либо положения в договорах, которые однозначно закрепляют переход прав к компании.

1.4 Налогообложение и специальные режимы: общий порядок, УСН, ПВТ

Налоговая модель IT-стартапа в Республике Беларусь формируется с учетом Налогового кодекса Республики Беларусь (общая и особенная части). На практике возможны разные варианты, в том числе:

- общий порядок налогообложения (налог на прибыль и т.п. по общим правилам);
- упрощенная система налогообложения (при соблюдении критериев);
- специальные режимы (в частности, режим Парка высоких технологий).

В рамках контрольной работы ключевой аспект — юридическая логика выбора режима, а также налоговые последствия владения и использования интеллектуальной собственности. [2][3]

При общем режиме для IT-компании будут актуальны вопросы:

- учет расходов на разработку (прямые расходы, зарплата, услуги подрядчиков, амортизация оборудования);
- налогообложение доходов от лицензирования (роялти) и продажи прав (учитывается как доход);
- НДС по операциям (в зависимости от характера услуг/места реализации, особенностей IT-услуг, экспорт/импорт услуг);
- удержание налогов при выплатах нерезидентам (если используются иностранные сервисы/подрядчики; возможны соглашения об избежании двойного налогообложения).

УСН может быть привлекательна на ранней стадии из-за простоты администрирования. Однако по мере роста и привлечения инвестиций стартап часто переходит на общий режим либо рассматривает резидентство в ПВТ. [2][3][7]

ПВТ в Республике Беларусь является специальным правовым режимом для IT-бизнеса, который:

- имеет принцип экстерриториальности (деятельность резидентов возможна вне «территории парка»);
- ориентирован на разработку ПО, оказание IT-услуг и иные виды деятельности, закрепленные в Положении о ПВТ;
- предоставляет налоговые и иные преимущества при соблюдении критериев резидентства.

Правовое регулирование ПВТ основано на Декрете Президента Республики Беларусь № 12 «О Парке высоких технологий» и Декрете Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики», который, в частности, продлил действие специального правового режима ПВТ до 1 января 2049 года и расширил перечень разрешенных видов деятельности для резидентов ПВТ, а также закрепил правовой эксперимент для апробации новых правовых институтов (в том числе договора конвертируемого займа). Для стартапа это важно, потому что венчурные сделки часто требуют гибких инструментов финансирования и корпоративного структурирования (конвертация займа в долю/акции, опционные механизмы и т.п.).

В модели стартапа резидентство в ПВТ можно рассматривать как «второй этап» после MVP:

- Этап 1 (доходов мало, продукт тестируется): ООО на общем режиме или УСН, минимальный штат, активная разработка.
- Этап 2 (появились клиенты, растет команда): подача заявки на резидентство ПВТ, переход на режим, усиление юридических процедур (комплаенс, IP, учет).
- Этап 3: международное структурирование договоров, защита IP на ключевых рынках.

В контексте интеллектуальной собственности налоговая тема проявляется в следующем:

- исключительные права могут формировать нематериальные активы компании и влиять на инвестиционную оценку;
- доходы от лицензирования могут иметь специфический налоговый режим;

- внесение прав в уставный фонд (неденежный вклад) требует корректного оформления, оценки и учета;
- выплаты авторам/разработчикам (вознаграждения) должны быть юридически и налогово обоснованы (зарботная плата, гонорар, вознаграждение за отчуждение прав и т.п.).

1.5. Кадровая модель стартапа: трудовые отношения, ГПД, удаленная разработка

Кадровая модель IT-стартапа всегда связана с вопросом: кому принадлежат права на результат разработки, созданный конкретным человеком. Поэтому выбор формы отношений (трудовой договор или гражданско-правовой договор) должен делаться не только исходя из удобства, но и исходя из устойчивости «цепочки прав» на интеллектуальную собственность.

Трудовой кодекс Республики Беларусь регулирует отношения между работодателем и работником: прием, перевод, увольнение, режим рабочего времени, дисциплинарную ответственность и т.п. Для стартапа это означает:

- возможность закрепить трудовую функцию разработчика (создание ПО) и условия конфиденциальности;
 - возможность установить локальные нормативные акты (политика безопасности, коммерческая тайна, положение о служебных результатах, порядок передачи кода);
 - возможность доказать, что результат создан «в рамках трудовых обязанностей», что принципиально важно для режима служебных произведений/служебных результатов интеллектуальной деятельности.
- [4][11][1]

При трудовой модели крайне важно:

- описать трудовую функцию и задачи максимально конкретно (разработка программного обеспечения, модулей, дизайна, документации, тестов);
- закрепить обязанность передавать работодателю исходные материалы и результат (код, макеты, документацию);
- прописать порядок использования средств разработки (репозитории, корпоративные аккаунты);
- дополнительно заключить соглашение о конфиденциальности и (при необходимости) соглашение о коммерческой тайне;

– установить порядок выплаты вознаграждения за служебные результаты в случаях, предусмотренных специальным законодательством (это важно для правовой чистоты).

Гражданско-правовые договоры (подряд/услуги) с разработчиками и подрядчиками часто применяются для фрилансеров, дизайнеров, внешних команд. Риск здесь выше: по общему правилу исключительные права остаются у автора/исполнителя, если они не отчуждены или не лицензированы в явной форме. Поэтому ГПД обязательно должен содержать:

- четкое описание создаваемого результата (какой модуль, какой дизайн, какая документация);
- условие о переходе исключительных прав к заказчику (либо о предоставлении исключительной лицензии) с указанием территории, срока, способов использования;
- обязательство передать исходники (source files) и права на них;
- гарантии «оригинальности» результата и отсутствие нарушений прав третьих лиц (особенно по стоковым элементам, шрифтам, библиотекам);
- порядок приемки (акты), поскольку акты — ключевой документ для подтверждения создания и передачи.

С учетом современной практики стартап может использовать распределенную команду (разработчики в разных странах). Тогда модель должна включать:

- определение применимого права и юрисдикции в договорах (если это международные договоры);
- механизмы легального перевода денежных средств, налоговые аспекты;
- обязательные IP-условия в договорах;
- меры защиты коммерческой тайны и управления доступом.

В любом варианте кадровой модели «правило № 1» для стартапа: права на продукт должны аккумулироваться у компании, иначе проект становится уязвимым для корпоративных конфликтов, недобросовестных действий и отрицательных результатов инвестиционной проверки.

2 Интеллектуальная собственность IT-стартапа: состав объектов и правовой режим

2.1 Программы для ЭВМ, базы данных и документация как объекты авторского права

Для IT-стартапа основной массив охраняемых результатов обычно относится к авторскому праву. Программы для ЭВМ, базы данных, техническая документация, тексты интерфейсов, графика, дизайн, контент сайта (при наличии творческого характера) — все это в общем случае может охраняться как произведения науки, литературы и искусства.

Ключевые юридические особенности авторского права, которые необходимо учитывать при построении модели стартапа:

Авторское право возникает по факту создания произведения и не требует обязательной регистрации. Это особенно важно для программного обеспечения: не нужно «получать патент», чтобы возникла охрана именно кода как творческого результата.

Авторское право защищает форму выражения, а не идею. [11] То есть «идея сервиса» или «бизнес-логика» не охраняется сама по себе; охраняется конкретная реализация (код, тексты, графика, структура материалов).

Личные неимущественные права автора (например, право авторства, право на имя) обычно неотчуждаемы. Экономическое содержание бизнеса формируется через исключительное (имущественное) право, которое может быть передано (отчуждение) или предоставлено по лицензии.

Для стартапа критично документально закрепить, что исключительные права на служебные произведения и результаты разработки принадлежат компании либо переданы ей на законном основании.

В рамках белорусского правового регулирования авторское право и смежные права регулируются, в том числе, специальным Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (в актуальных редакциях), а также положениями гражданского законодательства.

Хотя регистрация авторских прав не является обязательной, в Беларуси предусмотрены механизмы добровольной государственной регистрации отдельных объектов авторского права и смежных прав (в частности, программ для ЭВМ и баз данных) и депонирования. Практическое назначение — доказательство факта существования произведения на определенную дату и принадлежности прав, что может быть критично в споре.

Для стартапа это дает три прикладных эффекта:

- усиление доказательственной базы (когда нужно доказать, что код существовал раньше, чем у конкурента);
- повышение доверия инвесторов/партнеров (в due diligence легче показать «фиксацию прав»);
- удобство при лицензировании (контрагент понимает, что право оформлено и подтверждено).

Однако важно понимать: добровольная регистрация не «создает» право, а фиксирует его. Поэтому регистрация — инструмент доказательства и управления риском, а не основной источник прав.

2.2 Изобретения, полезные модели и промышленные образцы в IT-проектах

В IT-сфере патентная охрана применяется не всегда, но она может быть ключевой для стартапов, которые создают:

- аппаратно-программные комплексы (устройства, сенсоры, терминалы, сканеры, системы контроля);
- технические способы обработки сигналов/данных с измерительными эффектами;
- методы, имеющие технический результат (например, улучшение работы сети, снижение задержки, управление энергопотреблением, криптографические протоколы в техническом применении);
- промышленный дизайн устройств или, в некоторых правопорядках, графические интерфейсы (если охраняются как промышленные образцы).

Белорусское законодательство о патентах (на изобретения, полезные модели и промышленные образцы) устанавливает общие критерии охраноспособности и порядок получения патента. С практической точки зрения для IT-стартапа важны две группы вопросов: что потенциально можно запатентовать; когда патентование оправдано экономически.

Многие стартапы ошибочно считают, что «алгоритм» можно запатентовать напрямую. В реальности патентное право ориентировано на технический характер решения. Программный код как объект авторского права охраняется в любом случае, но патент может быть получен только на техническое решение, которое соответствует критериям патентоспособности (для изобретения — обычно новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость). При этом абстрактные правила, методы и программы для ЭВМ «как таковые» обычно не признаются изобретениями. Практически это означает: если стартап хочет патент, нужно формулировать решение как технический способ/систему, где программные средства

обеспечивают технический результат. Если стартап использует устройства (например, сканирующие устройства, устройства контроля, аппаратные модули), полезная модель может быть способом получить охрану быстрее и проще, поскольку критерии для полезной модели обычно мягче, чем для изобретения (как минимум в части «изобретательского уровня»). Но полезная модель обычно относится к устройствам, а не к «чистым» программным решениям. [13]

Если стартап создает физическое устройство, важен дизайн корпуса, элементов управления и визуального решения. Промышленный образец защищает внешний вид изделия как результат художественно-конструкторской деятельности. В IT-сфере это актуально для гаджетов, терминалов самообслуживания, устройств учета, «умных» замков и т.п. Также в отдельных случаях может быть актуальна защита UI/UX через механизмы дизайна, если национальное право и практика допускают подобную охрану.

Патентная стратегия стартапа должна быть прагматичной:

- если продукт легко копируется и патент дает барьер входа на рынок — патентование оправдано;
- если ключевая ценность в скорости разработки и данных, а публикация патентной заявки раскроет технологию — выгоднее режим коммерческой тайны;
- если стартап ориентирован на экспорт — важно заранее определить страны и процедуры (РСТ и т.п.) и соотнести бюджет.

2.3 Средства индивидуализации: фирменное наименование, товарный знак, доменное имя

В цифровой экономике бренд — это актив. Для IT-стартапа средства индивидуализации обеспечивают:

- узнаваемость продукта;
- юридическую возможность запрещать использование сходных обозначений конкурентами;
- возможность защиты от подделок и недобросовестного использования названия/логотипа;
- основу для франчайзинга и лицензирования бренда.

Фирменное наименование — это наименование юридического лица. Оно фиксируется при госрегистрации. Однако само по себе фирменное наименование не всегда закрывает потребность в защите названия продукта. На практике стартапу нужен товарный знак.

Товарный знак (знак обслуживания) регистрируется в установленном порядке и дает исключительное право на обозначение в отношении конкретных классов товаров/услуг. Для IT-стартапа в большинстве случаев выбираются классы, связанные с программным обеспечением, IT-услугами, обработкой данных, обучением и т.п.

Критические моменты, которые нужно учитывать:

- проверка обозначения на охраноспособность и конфликт с ранее зарегистрированными знаками (предварительный поиск — обязательный элемент управления риском);
- правильный выбор классов и формулировок товаров/услуг, чтобы охрана реально покрывала бизнес;
- стратегия «сейчас Беларусь — потом международно» или сразу международная регистрация через Мадридскую систему (если стартап планирует экспорт);
- обеспечение использования знака (чтобы не возникли риски оспаривания по основаниям неиспользования, если такие механизмы применимы).

Доменное имя является ключевым элементом цифровой идентичности. В Беларуси порядок регистрации доменных имен в национальной доменной зоне (.BY и .БЕЛ) регулируется соответствующей инструкцией и правилами администратора доменной зоны. Домен не равен товарному знаку, но на практике доменные споры часто решаются через аргументацию прав на товарный знак и недобросовестность регистрации.

Рекомендация для модели стартапа:

- зарегистрировать домен заранее (минимум .BY и основные международные домены для будущего);
- зарегистрировать товарный знак на ключевых рынках;
- обеспечить единообразие бренда: домен, товарный знак, название продукта, фирменный стиль.

2.4 Коммерческая тайна и ноу-хау: «ядро» технологии и управленческий режим

Для большинства IT-стартапов ключевой конкурентный барьер состоит не только в коде (который при желании можно переписать), а в уникальных знаниях и данных:

- правила обработки исключительных случаев;
- модели риска и эвристики;

- структура и качество датасетов;
- дорожная карта продукта;
- клиентская база и условия договоров;
- технические «скрипты» настройки и инфраструктуры;
- метрики, аналитика, модели монетизации.

Все это может быть защищено как коммерческая тайна и/или ноу-хау при условии соблюдения режима конфиденциальности. Закон Республики Беларусь «О коммерческой тайне» закрепляет правовые основы охраны коммерческой тайны, а гражданское законодательство признает охраноспособность соответствующих нематериальных благ при выполнении условий.

Ключевое правило: секретность не возникает автоматически. Компания должна принять разумные меры, чтобы информация действительно сохранялась в тайне. В модели стартапа это означает построение системы:

- перечень сведений, составляющих коммерческую тайну (локальный акт);
- маркировка документов/репозиторий/папок;
- разграничение доступа (роль, проект);
- учет носителей и выдачи доступов;
- NDA и соглашения о конфиденциальности с работниками и подрядчиками;
- меры кибербезопасности и журналирование доступа;
- процедуры увольнения/выхода из проекта (отзыв доступов, сдача носителей).

Особая ценность режима коммерческой тайны для IT-стартапа: он позволяет защищать то, что не защищается напрямую авторским или патентным правом (например, бизнес-логика, набор правил, метрики, база знаний), при условии, что информация не раскрыта публично.

2.5. Открытое ПО, сторонние библиотеки и комплаенс лицензий

Современная разработка практически всегда использует open source: библиотеки, фреймворки, компоненты. Юридическая проблема: open source — это не «ничье». Это лицензионные условия, нарушение которых может привести к:

- обязанности раскрыть исходный код (для «копилефт» лицензий при определенных условиях распространения);
- обязанности сохранять уведомления об авторстве и лицензии;

- прекращению лицензии (в ряде случаев автоматически) и, как следствие, нарушению авторских прав;
- инвестиционным рискам: инвесторы часто проверяют open source compliance, наличие SBOM и риск «GPL contamination».

Поэтому модель IT-стартапа должна включать минимальный «open source compliance»: инвентаризация всех сторонних компонентов (реестр зависимостей), учет лицензий (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL, LGPL, AGPL и др.), политика использования open source (что можно, что нельзя без юриста), процедуры проверки при релизе и при включении нового компонента, хранение license notices и attribution, контроль использования шрифтов, иконок, UI-kit, стоковых материалов.

С юридической точки зрения это напрямую связано с защитой интеллектуальной собственности стартапа: невозможно «защищать свой продукт», если часть продукта собрана с нарушением прав третьих лиц — это ослабляет позицию в спорах и подрывает устойчивость бизнеса.

3. Способы защиты интеллектуальной собственности IT-стартапа: стратегия, инструменты, порядок действий

3.1. Первичное закрепление прав: служебные результаты, отчуждение, лицензирование

Защита интеллектуальной собственности начинается не с подачи заявки в патентное ведомство, а с правильного закрепления прав внутри стартапа. В юридически корректной модели стартапа должны быть решены три вопроса: кто является автором/создателем результата; кто является правообладателем исключительных прав; на каком документе основан переход прав.

Если разработчик работает по трудовому договору, результат интеллектуальной деятельности может быть создан как «служебный» (в рамках трудовой функции). Чтобы исключить спор, работодателю нужно:

- четко определить служебные обязанности (в трудовом договоре, должностной инструкции, KPI);
- фиксировать задания (служебные задания, трекер задач, постановки);
- оформлять передачу результатов (внутренние акты, релизные документы);
- соблюдать нормы о вознаграждении, если это предусмотрено для конкретного вида объекта.

Результаты по договорам с подрядчиками.

Если результат создается подрядчиком/исполнителем по гражданско-правовому договору, типовой безопасный подход:

- договор подряда/оказания услуг + отдельный раздел «Интеллектуальная собственность»;
- указание, что исключительные права на результат переходят к заказчику с момента оплаты и подписания акта (или с момента создания);
- передача исходников и исключительных прав на производные материалы;
- гарантии и ответственность за нарушение прав третьих лиц.

Отчуждение исключительного права и лицензии.

В бизнес-обороте есть два базовых механизма:

- отчуждение исключительного права (передача права полностью, «продажа» прав);
- лицензионный договор (разрешение на использование на определенных условиях; лицензия может быть исключительной или неисключительной).

Стартапу обычно выгодно аккумулировать права у компании через отчуждение (если объект критичен для ядра продукта) или через исключительную лицензию (если есть причины оставить право у автора, но дать компании монопольное использование). Но при промышленной собственности (патенты, товарные знаки) сделки и лицензии могут требовать регистрации (в установленном порядке), иначе для третьих лиц последствия могут быть ограничены.

Регистрация договоров по объектам промышленной собственности.

Для патентов и товарных знаков в Беларуси установлен порядок регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав и иных договоров в уполномоченном органе (НЦИС) в соответствии с законодательством и подзаконными актами. Это важный элемент юридической корректности: если стартап, например, передает лицензию на товарный знак партнеру, но не регистрирует договор, возникают риски оспаривания, а также проблемы в доказательстве прав в споре.

3.2. Регистрация и фиксация прав: НЦИС, международные процедуры, доказательства создания

Вторая линия защиты — формальная регистрация (там, где она предусмотрена) и доказательственная фиксация.

В Беларуси функции в сфере регистрации и учета объектов промышленной собственности и отдельных объектов авторского права реализуются через Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС). Стартапу важно использовать официальные процедуры и сервисы НЦИС:

- заявки на товарные знаки;
- заявки на патенты;
- добровольная регистрация программ для ЭВМ и баз данных (как инструмент доказательства);
- регистрация договоров по объектам промышленной собственности (лицензии, уступки).[16][17]

Если стартап нацелен на экспорт, защита только в Беларуси недостаточна. Логика международной защиты:

- по авторскому праву: охрана обеспечивается в государствах-участниках международных конвенций (например, Бернской конвенции) в силу принципа национального режима; однако доказательства авторства и даты создания все равно нужны;
- по товарным знакам: возможно международное расширение охраны через Мадридскую систему (международная регистрация с указанием стран);
- по патентам: международная процедура РСТ (в международном измерении) для отсрочки выбора стран и проведения международного поиска.

Доказательства создания кода и материалов.

Даже при отсутствии обязательной регистрации стартап должен иметь доказательства:

- репозитории с историей коммитов (Git) и управлением доступом;
- внутренние системы трекинга задач (Jira, YouTrack) с фиксацией исполнителя и даты;
- релизные заметки и сборки;
- акты приемки работ от подрядчиков;
- депонирование (как дополнительный слой) и/или иные юридически значимые отметки времени (в том числе нотариальное удостоверение даты существования отдельных материалов — по мере необходимости).

Юридически сильная позиция в споре почти всегда строится на совокупности доказательств, а не на одном документе.

3.3. Организационно-технические меры: NDA, контроль доступа, режимы разработки и хранения кода

Третья линия защиты — организационные и технические меры. Они особенно важны для коммерческой тайны и ноу-хау, а также для защиты исходного кода.

Минимальный «контур защиты» в модели IT-стартапа:

Конфиденциальность:

- NDA со всеми лицами, имеющими доступ к продукту (работники, подрядчики, консультанты);
- отдельные условия о неразглашении в трудовых договорах и ГПД;
- обязательство не использовать информацию стартапа вне проекта.

Режим коммерческой тайны:

- локальный акт о коммерческой тайне;
- перечень сведений;
- порядок доступа и ответственность.

Управление доступом:

- корпоративные учетные записи (не личные);
- двухфакторная аутентификация;
- разграничение прав на репозитории и базы данных;
- журналирование.

Кибербезопасность:

- резервные копии;
- контроль утечек (DLP по мере необходимости);
- политики работы с устройствами.

Процедуры увольнения/выхода:

- чек-лист отключения доступов;
- возврат носителей;
- подтверждение уничтожения копий (если применимо).

Юридическая ценность этих мер в том, что они:

- подтверждают, что стартап предпринимал меры по охране тайны (важно для квалификации информации как коммерческой тайны);
- уменьшают риск утечек и конфликтов;
- повышают шансы на успешное взыскание убытков и применение мер ответственности.

3.4. Реагирование на нарушения: претензионный порядок, суд, административные меры, таможенная защита

Защита интеллектуальной собственности — это не только регистрация, но и способность пресекать нарушения.

Модель стартапа должна предусматривать, что при обнаружении нарушения:

- фиксируются доказательства (скриншоты, логи, копии сайтов, контрольные закупки при необходимости);
- проводится юридическая квалификация (что нарушено: авторское право, товарный знак, коммерческая тайна, недобросовестная конкуренция);
- направляется претензия с требованиями прекратить нарушение, удалить контент, выплатить компенсацию/возместить убытки (в зависимости от выбранной стратегии).

Основной механизм судебной защиты — обращение в суд с требованиями о:

- пресечении нарушения (запрет использования);
- взыскании убытков (или компенсации, если предусмотрена);
- изъятии и уничтожении контрафактных экземпляров;
- публикации решения (в ряде случаев).

В зависимости от состава и тяжести нарушения законодательство может предусматривать административные меры и даже уголовную ответственность (например, в случаях систематического пиратства). Для контрольной работы достаточно подчеркнуть, что стартап должен оценивать целесообразность обращения в правоохранительные органы и использовать этот канал при существенном ущербе.

Таможенная защита (важно для защиты бренда и борьбы с контрафактом).

Для стартапа, который продает товары с маркировкой (включая, например, устройства, терминалы, носители, мерч, упаковку), существует риск ввоза контрафактной продукции с незаконным использованием товарного знака. В рамках ЕАЭС таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу и помещении товаров под таможенные процедуры, что реализуется через механизмы таможенных реестров:

- национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности;

– единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств — членов ЕАЭС. [22]

С практической точки зрения, если IT-стартап зарегистрировал товарный знак, он может подать заявление о включении товарного знака в таможенный реестр. После включения таможенные органы при выявлении подозрительных товаров могут применять меры, предусмотренные таможенным законодательством ЕАЭС, включая приостановление выпуска и информирование правообладателя.

Для руководителя/владельца IP-прав это является сильным инструментом превентивной защиты, особенно если товар/устройство поставляется через внешнюю торговлю, а контрафакт чаще всего перемещается через границу.

Важно: таможенная защита имеет смысл именно для средств индивидуализации (товарных знаков) и иных объектов, используемых в товарах. Для «чистого софта» как услуги (SaaS) таможенная защита обычно не является ключевым инструментом, но для hardware+software проектов и бренда — может быть стратегически значимой.

3.5. Комплексная IP-дорожная карта для стартапа (по стадиям развития)

Чтобы модель стартапа была не теоретической, а прикладной, целесообразно оформить IP-стратегию как дорожную карту, где на каждой стадии развития заранее определены юридические действия, обеспечивающие непрерывность «цепочки прав» и возможность последующей коммерциализации (лицензирование, продажа долей, привлечение инвестора) без правовых провалов.[1][5]

На этапе А (идея и прототип, pre-seed) ключевая задача — не потерять права и не допустить «разрыва цепочки прав» между авторами и будущим правообладателем. На практике это означает, что до публичного анонса целесообразно зарегистрировать доменные имена и зарезервировать обозначение, чтобы исключить киберсквоттинг и конфликт цифровой идентичности с третьими лицами.[20][21] Параллельно между основателями и первыми подрядчиками следует закрепить конфиденциальность через NDA и аналогичные условия, поскольку именно на этой стадии обычно формируется «ядро» технологии, которое наиболее уязвимо для утечек и последующего спора о принадлежности результатов.[14][1] Одновременно стоит оформить минимальный пакет внутренних договоренностей (план создания компании и

базовые договоренности между основателями о том, кто что делает и кому в итоге принадлежит результат), а саму разработку вести в корпоративном репозитории с разграничением доступов и журналированием, чтобы в дальнейшем можно было подтвердить авторство, дату создания и объем вклада каждого участника.[1][11] Если же разработка началась до регистрации юридического лица, необходимо заранее подготовить юридический механизм передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности в пользу будущей компании (или временно — в пользу одного из учредителей с последующим отчуждением/передачей прав компании), поскольку именно отсутствие оформленного перехода прав чаще всего становится препятствием при due diligence и при корпоративных конфликтах.[1][5]

На этапе В (регистрация компании и MVP, seed) цель состоит в том, чтобы собрать права в юридическом лице и подготовить основу для масштабирования. Это достигается через государственную регистрацию ООО и выстраивание договорной модели с командой: трудовые договоры или гражданско-правовые договоры должны прямо закреплять принадлежность (или переход) исключительных прав компании, а также обязанность передавать исходные материалы и результаты работ.[6][5][4][1] Параллельно оформляются локальные акты, задающие режим коммерческой тайны и организационные меры защиты (политика безопасности, порядок доступа к коду и данным, регламент передачи результатов и отключения доступов при прекращении сотрудничества), поскольку правовой режим коммерческой тайны требует фактического принятия разумных мер по сохранению конфиденциальности.[14] На этой же стадии рекомендуется подать заявку на товарный знак, чтобы бренд продукта получил правовую охрану в установленном порядке и мог быть защищен от недобросовестного использования, включая последующие меры на границе при наличии материальных товаров с маркировкой.[12] Дополнительно, по мере готовности стабильной версии MVP, уместно рассмотреть добровольную регистрацию/депонирование программы для ЭВМ и (при наличии) базы данных как доказательственный инструмент, позволяющий зафиксировать существование объекта и заявленного правообладателя на определенную дату.[16][17][18] Наконец, на стадии MVP желательно провести первичную проверку open source compliance (минимальный реестр зависимостей и лицензий), потому что нарушение условий лицензий третьих лиц способно создать юридические риски, которые инвесторы обычно выявляют на раннем due diligence.[11][1]

На этапе С (рост продаж и партнерств, Series A) основная цель — закрыть юридические риски, подготовиться к проверке инвестора и обеспечить выход на внешние рынки. Для этого проводится внутренний аудит IP (IP due diligence): проверяется наличие подписанных договоров и актов с каждым разработчиком/подрядчиком, корректность перехода прав, отсутствие «висящих» прав у физических лиц, а также то, кому принадлежат домены и ключевые аккаунты инфраструктуры, поскольку владение ими напрямую влияет на управляемость продукта и доказуемость прав.[1][5][20][21] Одновременно, если стартап планирует международные продажи, целесообразно расширять защиту бренда на ключевые рынки через международные механизмы, чтобы исключить ситуацию, когда в нужной стране знак окажется зарегистрирован третьим лицом.[12] На этой стадии также принимается решение о патентовании, если в продукте реально присутствуют патентуемые технические решения: проводится предварительная оценка новизны, целесообразности раскрытия технологии и выбирается процедура подачи заявки (национальная и/или международная), исходя из того, дает ли патент коммерческий барьер или экономически выгоднее удерживать технологию в режиме ноу-хау.[13][14] Параллельно усиливается режим коммерческой тайны: проводятся инструктажи, уточняется перечень секретных сведений, ужесточается контроль доступа, а при необходимости внедряются дополнительные меры защиты, поскольку при росте команды и числа подрядчиков риск утечек возрастает.[14] В дополнение к этому выстраивается мониторинг нарушений бренда и контента (домены-двойники, копирование материалов, незаконное использование знака), чтобы быстро фиксировать нарушения и реагировать претензионно.

На этапе D (масштабирование, Series B и далее) задача состоит в системной защите прав и применении более «силовых» инструментов, когда бренд и продукты становятся объектом повышенного интереса недобросовестных участников рынка. Если стартап продает товары с маркировкой или поставляет оборудование, рационально рассмотреть включение товарного знака в национальный таможенный реестр и/или единый реестр ЕАЭС, поскольку такие инструменты позволяют таможенным органам применять меры по защите прав при перемещении товаров и тем самым снижать риск ввоза контрафакта.[24][25] При этом мониторинг нарушений становится постоянной функцией: отслеживаются маркетплейсы, доменные зоны, магазины приложений и социальные сети, а также формируется повторяемая практика претензионной и судебной защиты, чтобы создавать репутацию «правообладателя, который защищает свои права». Наконец, при

развитии партнерской сети или франчайзинговых моделей стартап начинает активно лицензировать права (в том числе на товарный знак и технологические решения), и тогда особую значимость приобретает соблюдение порядка регистрации договоров по объектам промышленной собственности, поскольку от корректности оформления зависит юридическая устойчивость отношений с партнерами и возможность эффективного правоприменения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З (ред. от 09.12.2025) «Гражданский кодекс Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218> – Дата доступа: 01.03.2026.

2. Кодекс Республики Беларусь от 19.12.2002 № 166-З (ред. от 30.12.2025) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0200166> – Дата доступа: 01.03.2026.

3. Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З (ред. от 30.12.2025) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0900071> – Дата доступа: 01.03.2026.

4. Кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-З (ред. от 09.12.2025) «Трудовой кодекс Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296> – Дата доступа: 01.03.2026.

5. Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII (ред. от 30.12.2025) «О хозяйственных обществах» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=V19202020> – Дата доступа: 01.03.2026.

6. Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 (ред. от 18.04.2019) «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=pd0900001> – Дата доступа: 01.03.2026.

7. Декрет Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12 «О Парке высоких технологий» (с Положением о ПВТ) [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd0500012> – Дата доступа: 01.03.2026.

8. Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd1700008> – Дата доступа: 01.03.2026.

9. Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь: Декрет № 8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» (страница документа и файл для скачивания) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://president.gov.by/ru/documents/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716> – Дата доступа: 01.03.2026.

10. Государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» (официальный ресурс): преимущества и условия для резидентов ПВТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://park.by/about/advantages/> – Дата доступа: 01.03.2026.

11. Закон Республики Беларусь № 262-З от 17.05.2011 «Об авторском праве и смежных правах» (редакция с изменениями до 09.01.2023) – база WIPO Lex [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22302> – Дата доступа: 01.03.2026.

12. Закон Республики Беларусь № 2181-ХІІ от 05.02.1993 «О товарных знаках и знаках обслуживания» (редакция с изменениями до 09.01.2023) – база WIPO Lex [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22312> – Дата доступа: 01.03.2026.

13. Закон Республики Беларусь № 160-З от 16.12.2002 «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» – база WIPO Lex (актуальные версии и материалы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22306> – Дата доступа: 01.03.2026.

14. Закон Республики Беларусь № 16-З от 05.01.2013 «О коммерческой тайне» – база WIPO Lex [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/15661> – Дата доступа: 01.03.2026.

15. Совет Министров Республики Беларусь: постановление № 346 от 21.03.2009 «Об утверждении Положения о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав...» (регистрация договоров по объектам промышленной собственности) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C20900346> – Дата доступа: 01.03.2026.

16. Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС): услуги по регистрации объектов авторского права и смежных прав (включая программы для ЭВМ и базы данных) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ncip.by/services/registraciya-obektov-avtorskogo-prava/> – Дата доступа: 01.03.2026.

17. НЦИС: «Добровольная регистрация объектов авторского права и смежных прав» (разъяснения) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ncip.by/o-centre/novosti/dobrovolnaya-registraciya-obektov-avtorskogo-prava-i-smezhnykh-prav/> – Дата доступа: 01.03.2026.

18. НЦИС: «Депонирование объектов авторского права и смежных прав» (разъяснения) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ncip.by/o-centre/novosti/deponirovanie-obektov-avtorskogo-prava-i-smezhnykh-prav/> – Дата доступа: 01.03.2026.

19. НЦИС: разъяснения по вопросам ноу-хау (секрета производства) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ncip.by/o-centre/razyasneniya-po-voprosam-nou-khau/> – Дата доступа: 01.03.2026.

20. Инструкция о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне (администратор доменной зоны .BY/.БЕЛ) [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <https://cctld.by/documents/instruction-on-the-procedure-of-registration-of-domain/> – Дата доступа: 01.03.2026.

21. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь: «Инструкция о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне» (нормативный документ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=T61001277> – Дата доступа: 01.03.2026.

22. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь: национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (порядок включения и сведения для правообладателей) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtk.gov.by/ru/intel-property-reg/> – Дата доступа: 01.03.2026.

23. Евразийская экономическая комиссия: Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС (информация и документы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eec.eaeunion.org/comission/department/tariff-and-non-tariff-regulation/intellectual_property/ – Дата доступа: 01.03.2026.

24. Евразийская экономическая комиссия: Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (PDF, перевод) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/9dd/Customs-Code-of-the-EAEU.pdf> – Дата доступа: 01.03.2026.

25. Евразийский экономический союз: Правила ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (документ ЕАЭС, PDF) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://regulation.eaeunion.org/upload/iblock/5c4/9ph5zadbxjtk9k00xgdnb9xmx0fe1otu/pd_08082018_att.pdf – Дата доступа: 01.03.2026.